

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE AUDITORIA FORENSE BANCÁRIA

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE VIABILIDADE REVISIONAL: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO BMG Nº 61906284 E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

A presente análise técnica e jurídica debruça-se sobre a **Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 61906284**, emitida em favor do **Banco BMG S.A.** na data de **24 de abril de 2020**, tendo como emitente a consumidora **Ana Lucia da Silva de Sousa**. Este documento constitui um parecer de viabilidade detalhado, elaborado sob a ótica da perícia contábil-financeira e do direito bancário sênior, com o escopo de identificar abusividades contratuais, onerosidade excessiva e transgressões à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das normativas do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

A operação em análise é formalizada como uma contratação de saque através de cartão de crédito consignado, modalidade conhecida pela sigla **RMC (Reserva de Margem Consignável)**. Conforme se demonstrará ao longo deste relatório, tal estrutura contratual apresenta características de "empréstimo simulado", onde a dinâmica de um empréstimo pessoal comum é revestida pelas regras mais onerosas e perigosas do cartão de crédito, gerando o fenômeno jurídico da **dívida perpétua ou infinita**.

A análise a seguir fundamenta tecnicamente as chances de êxito em uma futura demanda judicial revisional ou anulatória.

Quadro Resumo da Operação

A tabela abaixo sintetiza os parâmetros financeiros e as lacunas identificadas no instrumento contratual, confrontando os dados pactuados com as referências regulatórias e de mercado

vigentes no dia 24 de abril de 2020.

Parâmetro Operacional	Dados Extraídos (24/04/2020)	Referência de Mercado / Teto	Status
Valor Total da Operação	R\$ 2.680,82	Valor Liberado ao Cliente	IDENTIFICADO
Quantidade de Parcelas	-- (Em branco)	Definido em Empréstimo Comum	ILEGAL
Valor de cada Parcela	--- (Em branco)	Valor Fixo (SAC/Price)	ILEGAL
Prazo de Quitação	Indeterminado	Média de 72 a 84 meses	ABUSIVO
Taxa de Juros Mensal	4,60% a.m.	1,80% (Consignado) / 2,70% (Cartão)	ACIMA DO TETO
Taxa de Juros Anual	72,84% a.a.	Teto CNPS/INSS p/ Abril/2020	ABUSIVO
CET (Custo Efetivo Total)	4,60% a.m. / 72,84% a.a.	Transparência Exigida	DEFICIENTE
Amortização Prevista	Desconto Mínimo em Folha	Amortização Positiva do Principal	DEFEITUOSA

A análise pericial inicial aponta que o campo destinado à quantidade e ao valor das parcelas (Quadro III, item 4) foi deixado em branco pela instituição financeira. Tal omissão não é meramente formal, mas substancial, pois impede que o consumidor exerça o seu direito básico de informação sobre o custo total e o tempo de duração da dívida, violando o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Fase 1: O Raio-X Financeiro e a Matemática da Amortização

A análise da matemática financeira aplicada a este contrato revela uma estrutura projetada para a não quitação do débito. Diferente de um empréstimo consignado convencional, onde cada parcela paga abate uma porção do capital e uma porção dos juros, no sistema RMC aqui analisado, o desconto em folha limita-se ao valor mínimo da fatura.

Teste de Capitalização e Anatocismo

A taxa de juros mensal informada é de 4,60%. Para verificar a ocorrência de capitalização mensal, aplica-se o teste do duodécuplo. Multiplicando a taxa mensal por doze meses, obtém-se 55,20%. Como a taxa anual efetiva declarada no contrato é de 72,84%, resta matematicamente comprovada a incidência de juros compostos.

Note-se que o contrato informa 72,84%, o que sugere que o Custo Efetivo Total (CET) incorpora outros encargos capitalizados não discriminados de forma transparente. A jurisprudência do STJ, através das Súmulas 539 e 541, permite a capitalização mensal se pactuada, mas exige informação clara e precisa. Ocorre que, na modalidade RMC, a capitalização é predatória: como o pagamento mínimo abalroa apenas os juros do período, o saldo principal permanece intocado ou até cresce se o desconto em folha for inferior ao juro do mês, gerando o **anatocismo puro** (juros sobre juros vencidos e não pagos).

Comparativo de Mercado e Violadores do Teto Regulatório

A data da contratação, **24 de abril de 2020**, é um ponto de inflexão fundamental. Em resposta à crise econômica gerada pela pandemia, o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), através de medidas ratificadas pelo INSS e pelo BACEN, reduziu os tetos de juros para operações consignadas. Na época da assinatura desta CCB, o teto máximo permitido para empréstimos consignados convencionais era de 1,80% ao mês, e para a modalidade de cartão de crédito consignado, o limite havia sido reduzido para 2,70% ao mês.

O **Banco BMG**, ao aplicar uma taxa de **4,60% ao mês**, violou frontalmente a normativa regulatória vigente, superando o limite legal em quase 70% acima do teto estipulado para a própria modalidade de cartão. Se utilizarmos a "Regra de Bolso" baseada na jurisprudência do STJ, que marca como abusiva qualquer taxa que supere em 1,5 vezes a taxa média de mercado, a abusividade é gritante. A taxa do contrato (4,60%

a.m.) é mais de 2,5 vezes superior ao teto do empréstimo consignado comum (1,80% a.m.). Esta discrepância autoriza a revisão judicial para que os juros sejam limitados à média de mercado ou ao teto regulatório da época.

3. Fase 2: O Pente Fino Jurídico e as Ilegalidades Contratuais

A análise jurídica demonstra que o contrato sofre de nulidades que vão além do custo do dinheiro, atingindo a própria validade da manifestação de vontade da consumidora.

Vício de Consentimento e o Erro Substancial

A instrução final aponta que a cliente não tinha ciência de que estava contratando um cartão RMC. O instrumento contratual, embora contenha a nomenclatura de "saque através do cartão", é estruturado para confundir o consumidor idoso ou vulnerável. A jurisprudência contemporânea (2024-2025) tem consolidado o entendimento de que, quando o banco libera o crédito diretamente na conta (via TED/DOC), como indicado no Quadro IV da CCB analisada, e passa a descontar apenas o mínimo, ele induz o consumidor a acreditar tratar-se de um empréstimo consignado comum.

O erro substancial (artigos 138 e 139 do Código Civil) reside no fato de que ninguém contrataria conscientemente uma dívida que não tem prazo para acabar e cujas taxas são o dobro das praticadas no mercado de consignados. O TJMG, no Tema 73 de seus Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), fixou que o contrato de cartão RMC deve ser anulado quando configurado o erro substancial, com a consequente conversão em empréstimo consignado convencional.

Descumprimento da Sentença na Ação Civil Pública (ACP)

A CCB analisada traz, na página 8, um "Termo de Consentimento Esclarecido", alegando cumprimento à sentença da ACP nº 106890-28.2015.4.01.3700. No entanto, a própria análise do documento revela o descumprimento dos termos daquela ordem judicial. A sentença da ACP exigia que o banco informasse de forma clara o prazo para liquidação do saldo devedor. No contrato em tela, o Item II ("Prazo para liquidação do saldo devedor") foi preenchido com traços ("---"). Esta omissão deliberada esvazia o propósito do Termo de Consentimento Esclarecido e prova a má-fé da instituição financeira ao ocultar o caráter perpétuo da dívida. O descumprimento de uma

obrigação fixada em tutela coletiva reforça o pedido de danos morais e a nulidade da cláusula de juros.

Tarifas Administrativas e Venda Casada

Embora o Demonstrativo do CET no Quadro III.I indique valores zerados para Tarifa de Cadastro, Tarifa de Saque e Seguro, a análise jurídica deve ser rigorosa quanto à onerosidade embutida. A "Tarifa de Saque", mesmo zerada, é compensada por juros remuneratórios astronômicos que superam o teto do INSS. Quanto ao Seguro Prestamista, as Condições Gerais no item 10 mencionam sua opcionalidade. Contudo, em operações RMC, a prática de venda casada muitas vezes ocorre de forma velada através do financiamento de encargos que incorporam custos de corretagem ocultos. O STJ, no Tema 972, veda a imposição de seguradora exclusiva e a inclusão de seguros no montante financiado sem opção de escolha real pelo consumidor. Caso existam descontos posteriores na fatura do cartão sob a rubrica de "Seguro" ou "Plano de Assistência", estes devem ser repetidos em dobro por configurarem venda casada.

Encargos de Inadimplência e a Súmula 472 do STJ

A cláusula de "Encargos de Atraso" na página 1 prevê a incidência cumulada de juros remuneratórios (4,60% a.m.), juros moratórios (1% a.m.) e multa (2%). As Condições Gerais (Item 6) reiteram essa cumulação. Esta previsão colide frontalmente com a Súmula 472 do STJ, que estabelece: "A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

Mesmo que o banco utilize nomenclaturas diferentes, a soma de encargos que exceda o juro remuneratório da normalidade é ilegal. A cumulação de juros remuneratórios por dia de atraso com juros de mora e multa configura *bis in idem* e onerosidade excessiva, devendo ser expurgada em favor da aplicação exclusiva de um único encargo moratório limitado à taxa contratual ou à média de mercado.

4. Lista de Ilegalidades Encontradas

Baseado no "Pente Fino" jurídico, as seguintes abusividades foram catalogadas:

- **Dívida Infinita e Ausência de Termo Final:** O preenchimento com "---" nos campos de quantidade de parcelas e prazo de quitação viola o dever de

informação e a transparência (Art. 52, CDC).

- **Juros Acima do Teto Regulatório:** A aplicação de 4,60% a.m. quando o limite do CNPS para Abril/2020 era de 2,70% para cartões e 1,80% para consignados.
- **Vício de Consentimento (Erro Substancial):** Induzimento ao erro ao ofertar saque direto em conta com dinâmica de cartão de crédito, sem o esclarecimento exigido pela sentença da ACP 106890-28.2015.4.01.3700.
- **Cumulação Ilegal de Encargos Moratórios:** Violação da Súmula 472 do STJ pela incidência conjunta de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência.
- **Anatocismo Não Informado Claramente:** Embora as taxas mensais e anuais sugiram capitalização, o mecanismo de amortização (desconto apenas do mínimo) torna a capitalização perversa e insolúvel.

5. Cálculo Estimativo do Indébito (O "Troco")

Para fins de cálculo, assume-se que a consumidora vem sofrendo descontos em seu benefício desde a contratação em abril de 2020. A estratégia de recálculo baseia-se na conversão da RMC para Empréstimo Consignado Comum.

Simulação de Recálculo (Parâmetros Periciais)

- **Valor Principal:** R\$ 2.680,82.
- **Taxa Abusiva (Contrato):** 4,60% a.m.
- **Taxa Justa (Recálculo):** 1,80% a.m. (Teto regulatório para consignado em Abr/2020).
- **Prazo Paradigma:** 72 parcelas (Média padrão INSS).

Utilizando o Sistema Price para amortização correta com a taxa de 1,80% a.m., o valor da parcela justa para liquidar o principal de R\$ 2.680,82 seria de aproximadamente R\$ 66,74.

Apuração da Diferença Mensal: Se o Banco BMG desconta em folha, por exemplo, o valor de R\$ 134,00 (referente a 5% de um benefício médio), a consumidora está pagando R\$ 67,26 a mais todos os meses. Em 45 meses de contrato (estimativa até o presente), o valor nominal pago a maior totaliza R\$ 3.026,70.

Aplicação do Tema 929 do STJ (Repetição em Dobro): O STJ fixou que a devolução em dobro não depende de prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Como o banco ignorou os tetos regulatórios e a ordem da ACP, o erro é inescusável. Logo, o valor estimado a ser repetido é de **R\$ 6.053,40**, acrescido de juros e correção monetária.

6. Evolução Jurisprudencial e Tendências (2024-2025)

A análise do cenário atual indica um fortalecimento da proteção ao consumidor em face do RMC.

Jurisprudência do STJ e o Tema 1328

O STJ afetou recentemente o Tema 1328, que busca definir se a invalidação da contratação de cartão de crédito RMC gera dano moral *in re ipsa* (presumido). Enquanto aguarda-se o julgamento definitivo, as instâncias ordinárias (TJs) têm concedido indenizações que variam de R\$ 5.000,00 a R\$ 10.000,00, especialmente quando há prova de que a consumidora foi induzida ao "empréstimo simulado".

O Prazo Decadencial e a Súmula 297

Embora alguns bancos aleguem a decadência de 4 anos (Art. 178, II, CC) para anular o contrato, os tribunais têm entendido que em relações de trato sucessivo e dívida infinita, o prazo renova-se ou inicia-se apenas quando o consumidor toma ciência real do dano. No caso de Ana Lucia, a ação proposta em 2024 estaria dentro de qualquer critério razoável, dado que a lesão ao patrimônio é mensal e contínua. A Súmula 297 do STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras") permite a inversão do ônus da prova, cabendo ao Banco BMG provar que a consumidora solicitou o cartão de crédito fisicamente e o utilizou para compras, o que raramente ocorre nestes casos.

7. Conclusão e Estratégia Processual

A chance de êxito para a anulação ou conversão deste contrato é considerada **ALTA**.

Fundamentação da Estratégia:

- **Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Conversão Contratual:** O objetivo principal não deve ser apenas reduzir juros, mas sim declarar a nulidade da modalidade RMC e convertê-la em empréstimo consignado comum, aplicando a taxa de 1,80% a.m..
- **Pedido de Tutela de Urgência (Liminar):** Requerer a suspensão imediata dos descontos ou a limitação do desconto ao valor da parcela recalculada (R\$ 66,74), sob pena de multa diária, evitando a continuidade do dano ao caráter alimentar do benefício.
- **Repetição de Indébito em Dobro:** Peticionar com base no Tema 929 do STJ e Art. 42 do CDC, dada a violação frontal dos tetos regulatórios do INSS/CNPS.
- **Danos Morais pelo Desvio Produtivo:** Argumentar que a cliente teve que contratar advogados e desperdiçar tempo útil para resolver um problema criado por uma "engenharia financeira" abusiva do banco.

O Banco BMG, ao preencher os campos de prazo com "---" e aplicar taxas de 4,60% a.m. em pleno período pandêmico de redução de juros, demonstrou total desrespeito à função social do contrato e às normas de ordem pública.

O presente relatório técnico fornece o embasamento matemático e jurídico necessário para que o Poder Judiciário restabeleça o equilíbrio contratual e sancione a conduta predatória identificada. Este parecer é concluído com a recomendação de ajuizamento imediato, priorizando a tese da Dívida Perpétua e do Descumprimento da ACP Coletiva, elementos que possuem alto poder de convencimento nas turmas recursais e câmaras cíveis.